

1500232-39.2022.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial

(Flagrante) - 2219554/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 26717667 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2219554 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 166/2022 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500232-39.2022.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-39.2022.8.26.0592

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial

(Flagrante) - 2219554/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 26717667 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2219554 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 166/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2219554/2022 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO HENRIQUE EVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Diego Henrique Eva, devidamente qualificado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 89/93).

Determinou-se o processamento (fl. 95)

A parte processada foi notificada (fls. 157) e apresentou resposta escrita (fls. 133/145). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 09 de Setembro de 2022 (fls.

151/152) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi requisitada (fl. 161).

Em audiência ([TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e outra pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (fls. 207/216), o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal (desclassificação criminal), argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático previsto no art. 28 da LD e a autoria delitiva, porém, com relação ao contexto fático previsto no art. 33 da LD, não existe prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 197/204 e 224/225).

2. Fundamentação

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

A ação penal é parcialmente procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls.09/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 13) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 17/19) e definitivo (fls. 78/80). Ressalvado o elemento subjetivo (dolo), a autoria, conforme prova testemunhal produzida, segue a mesma sorte.

A testemunha e policial civil GUSTAVO WOINAROSKI RAMIREZ declarou em sede policial que: "(...)que é policial civil e, nesta data, foi designado a participar de Operação Conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, em combate ao tráfico de drogas nesta cidade de Osvaldo Cruz. Por volta de 06h00, em companhia do policial militar Carlos Renato Garbulho, dentre outros agentes estatais, compareceram na Rua da Bondade, nº 355, Vila Esperança, nesta cidade de Osvaldo Cruz, onde constava residir Rogério Servano Ponce, visando dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do processo nº 1503092-83.2022.8.26.0407, da 1ª Vara Judicial da Comarca local. Lá presentes, se depararam com único portão de acesso à casa fechado com cadeado, e após chamarem pelos moradores, foram recepcionados por DIEGO HENRIQUE EVA, ora indiciado, que uma vez questionado em relação a Rogério Servano Ponce, informou que ele é seu cunhado, que efetivamente morava em sua companhia, mas que há aproximadamente três semanas havia se mudado do local. Cientificado quanto ao teor do mandado de busca e apreensão em epígrafe, o indiciado não se opôs à execução da medida, franqueando a entrada em sua residência, abrindo o cadeado do portão. O depoente se responsabilizou por revistar a cozinha da casa, local em que, sobre um armário, encontrou 01 (uma) porção de substância entorpecente semelhante a "cocaína", acondicionada em um sachê plástico transparente, cujo peso bruto foi aferido em 0,90 gramas. Concomitantemente, o policial militar Carlos Renato Garbulho revistou a área da frente do imóvel, local em que, no interior de um "tanquinho de lavar roupas" aparentemente sem uso (quebrado), dentre outros objetos, ele encontrou uma sacola, no interior da qual foram localizadas 03 (três) porções grandes de substância entorpecente semelhante a "maconha", todas acondicionadas em material plástico, cujo peso bruto foi aferido em 61,50 gramas. Novamente questionado, DIEGO HENRIQUE EVA assumiu a propriedade da droga, afirmando, porém, que tudo era destinado ao seu consumo pessoal. Diante da quantidade de entorpecente encontrada, porém, que não se coaduna com a mera condição de usuário, além do indiciado já ostentar antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas, denotando-se que o material apreendido era destinado à mercância, exararam-lhe voz de prisão pelo delito em vertente, sendo o mesmo conduzido a esta Delegacia de Polícia para adoção das providências pertinentes. Foi necessário o emprego de algemas em razão do fundado receio de fuga, não havendo o emprego de força física". Confirmou suas declarações em juízo, acrescentando que não se recorda a

motivação da operação. No local supostamente haveria a prática de tráfico de drogas. O acusado abriu o portão do imóvel, não se opôs em nenhum momento. Não foram encontrados instrumentos como balança de precisão, as drogas já estavam fracionadas em pequenas porções.

A testemunha e policial militar Carlos Renato Garbulho prestou declarações no mesmo sentido.

A testemunha Maria Jovelina da Silva Cervano declarou que mora nos fundos da casa do acusado. Que estava presente no dia dos fatos e viu a entrada dos policiais na casa, com a exibição do mandado. O acusado não se opôs. Viu que encontraram as porções de maconha. Não há prática do tráfico de drogas no local, mas sabe que o acusado é usuário. Sabe que o acusado trabalha e tem três filhos.

O acusado Diego Henrique Eva, ao ser interrogado em juízo, confirmou que estava com a droga encontrada no local, mas que se destinava ao seu consumo pessoal.

Pois bem.

Reputo duvidoso o elemento subjetivo descrito na denúncia (vontade de participar da produção e da circulação de drogas [intuito mercantilista]), o que caracterizaria o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), na medida em que as declarações das testemunhas inquiridas não trouxeram dados seguros de que as drogas localizadas e apreendidas destinavam-se ao consumo alheio.

Assim, em discordância com a tese inicial do Ministério Público (que, em alegações finais, reposicionou-se), convenço-me, pela observação forense do que ordinariamente acontece (*quod plerunque accidit*) e das circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), da existência do crime de porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD). De rigor, pois, a desclassificação. Eis o meu convencimento.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se perfeitamente, de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 28, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o fato típico (injusto penal) praticado pela parte ré (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, da parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria

Pois bem, considerando as medidas educativas da infração penal em exame Porte ou cultivo ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28 da LD): I advertência sobre os efeitos das drogas; II prestação de serviços à comunidade; III comparecimento a programa ou curso educativo, passo a fixá-las.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, as circunstâncias, o acusado ostenta condenação anterior apta a caracterizar maus antecedentes (fls. 42/43), de modo que fixo a pena-base de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 28, § 3º, da LD).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré já foi condenado anteriormente pela prática do mesmo delito (fl. 44), de modo que fixo a pena provisória em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 07 (sete) meses. Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP e art. 27 da LD, fixo a PENA DEFINITIVA em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 07 (sete) meses (art. 28, § 3º, da LD).

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, com fundamento nos arts. 383, caput, e 387, caput, do CPP, para o fim de condenar Diego Henrique Eva como incurso no art. 28, caput, da LD, às penas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 07 (sete) meses (art. 28, § 3º, da LD); por fim, absolvê-lo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da prática do crime denunciado (art. 33, caput, da LD), pois não existe prova suficiente para a condenação. Expeça-se, nos termos dos arts. 409 e 410 das NJCGJ, alvará de soltura clausulado (se por outro motivo não estiver presa) em favor da parte ré; com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ). Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osvaldo Cruz, 14 de Outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA